

1502422-44.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 2280/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

FABIO HENRIQUE SILVERIO DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

16/03/2022

Controle nº 2021/000789

Réu Preso

Aos 16 de março de 2022, no Fórum da Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502422-44.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 2280/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

FABIO HENRIQUE SILVERIO DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

16/03/2022

Controle nº 2021/000789

Réu Preso

Aos 16 de março de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Yumica Asahara, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 14:50h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra FABIO HENRIQUE SILVERIO DOS SANTOS por infração ao Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes o réu e presente a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública.

Certifico que a Defesa realizou entrevista prévia individual com o réu através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvidas as testemunhas Policial Militar Edson Francisco Crispim, Policial Militar Alexandro Matos dos Santos e o réu interrogado. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito que: "MM Juiz: FÁBIO HENRIQUE SILVÉRIO DOS SANTOS responde ao presente processo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de junho de 2021, por volta das 16h00, na Avenida Herbert de Souza, número 194, Bloco T, bairro Jardim Santa Rita de Cássia, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 36 (trinta e seis) porções de "Canabis Sativa L", popularmente conhecida como "maconha", contendo o TETRAHIDROCANNABINOL (THC), com peso bruto de 929,4g e líquido de 901g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A ação é procedente. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto da prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 15 e pelo laudo do exame químico toxicológico de fls. 79/81, devidamente corroborados pela prova oral amealhada. A autoria é igualmente certa, apesar da negativa do acusado. Interrogado pela autoridade policial (fls. 10), o acusado disse que estava em casa quando recebeu um recado da portaria do prédio dizendo que a polícia estava no local. Disse que ficou com medo de estar procurado por um roubo ocorrido tempos atrás e por isso subiu no andar de cima de seu bloco, arrombou uma porta com chave de fenda e ali se escondeu. Disse que o apartamento estava vazio para alugar e, minutos depois, os policiais apareceram e foi descoberto. Na conversa com os policiais disse a eles que havia droga na laje do mesmo bloco, mas que não era o dono da droga. Eles foram até o local indicado e acharam um pacote com droga. Disse que no condomínio existem muitas pessoas que mexem com droga e somente se escondeu por achar que poderia estar procurado. Na presente audiência, o acusado negou a prática da infração, alegando que os policiais foram até o condomínio para prender um foragido do Ataliba. Disse que foi avisado sobre a presença dos policiais, então correu até o apartamento vazio, onde foi localizado pelos policiais. Disse que os policiais perguntaram seu nome, se identificou e eles mandaram sentar-se num cantinho, indagaram onde estava a arma, respondeu que não tinha pois havia acabado de voltar do Paraná, eles estavam com cachorro, começaram a procurar e depois apareceram com um "negócio marrom", que não sabia que era droga, e, já na delegacia, o delegado indagou se ia assumir ou não a droga, quando lhe respondeu que não assumiria, pois não lhe pertencia. Negou ter informado aos policiais onde estava a droga. Ocorre que a negativa do acusado resultou isolada, não encontrando nenhum respaldo na prova dos autos. Além disso, o acusado foi contraditório em suas versões, pois, na delegacia, perante a autoridade policial, confirmou ter informado aos policiais militares o local onde estava a droga, nesse ponto, corroborando a versão dos policiais. E a prova dos autos o incrimina. Os policiais militares Edson Francisco Crispim e Alexandro Matos dos Santos, sob o crivo do contraditório, disseram que, na ocasião dos fatos, foram até o local dos fatos em apoio a uma operação de captura a um procurado da justiça, estando em cerca de quatro viaturas. Disseram também que a pessoa procurada foi presa e conduzida ao DP por outra viatura. Ainda de acordo com os policiais, se lembraram que naquele mesmo condomínio morava o suspeito da prática de um roubo ocorrido em abril daquele ano no bairro Manoel da Nóbrega, e achando que ele poderia estar procurado, foram até o bloco onde ele residia e encontraram o apartamento dele fechado. Começaram a fazer uma varredura e, no andar superior, viram a porta de um apartamento arrombada, e a

empurraram. Já no interior do apartamento, que constataram estar desocupado, ou seja, sem nenhum morador, encontraram o acusado, que se identificou, e, após muita conversa, acabou admitindo que estava no apartamento da esposa ou namorada, tinha consigo uma sacola com droga e, quando foi informado que a polícia estava no local, para não prejudicar sua família, escondeu a droga na laje e se escondeu no andar superior, em um apartamento que estava desocupado. Ambos os policiais confirmaram que encontraram a droga no local indicado pelo próprio acusado, que inclusive confessou-lhes que a droga, que segundo ele estava avaliada em cerca de R\$3.000,00, era destinada ao tráfico. Referidos policiais também esclareceram que a droga (maconha) estava dividida em porções individuais, cada uma do tamanho aproximado de uma caixa de fósforo. E nada existe nos autos que possa infirmar a versão desses policiais, contra os quais nada de concreto foi demonstrado ou alegado. No mais, a considerável quantidade de droga apreendida (aproximadamente um quilo de maconha), após diligência policial bem sucedida; a forma como estava disposta, ou seja, em porções individuais, num total de 36 unidades, em tais condições aptas a serem vendidas no varejo; a confissão informal do acusado e demais circunstâncias dos fatos e da prisão, induzem à conclusão no sentido de que por ocasião de tempo e local inicialmente mencionados, o acusado guardava e tinha em depósito a droga para fins de comercialização clandestina. Estando, portanto, devidamente provadas a autoria e a materialidade da infração em apreço, requeiro seja julgada procedente esta ação penal, nos exatos termos da denúncia, observando que o réu é reincidente, conforme certidão de fls. 40/42 e F.A. de fls. 43/46, ensejando a fixação da pena acima do mínimo legal, bem como o regime inicial fechado." Dada a palavra ao Defensor, o qual disse que: "MM. Juiz: FABIO HENRIQUE SILVERIO DOS SANTOS está denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas. Ocorre que o pedido condenatório deve ser julgado improcedente, por falta de provas acerca da autoria delitiva. Interrogado na delegacia e em Juízo, FABIO negou o delito. Esclareceu que no dia dos fatos, acreditava estar foragido acusado de roubo e foi avisado pela portaria do condomínio acerca da presença da polícia militar no local. Ele se escondeu num apartamento acima do seu e a polícia o localizou. Eram cerca de 15 policiais e já lhe conheciam. Havia cachorro do canil. Os policiais queriam que ele entregasse armas e com a negativa e a localização de drogas, quiseram imputar a posse a ele. Disse que os policiais já lhe conheciam e por isso quiseram levá-lo preso por tráfico. Disse que em frente ao condomínio tem um ponto de venda de drogas e que a droga apreendida não lhe pertencia, pois não mexe com drogas. É certo que a prova coligida aos autos não infirmou a negativa de FÁBIO, porque se restringiu à oitiva dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais prestaram relatos inseguros e contraditórios. O PM Edson Francisco Crispim narrou em Juízo que no dia dos fatos, quatro equipes policiais foram até o condomínio em busca de um procurado da Justiça e se lembraram de que lá também residia o réu, conhecido dos policiais por ter participado de um roubo a um comércio amplamente divulgado na mídia. Os policiais fizeram varredura no bloco em que ele morava e o encontraram escondido num apartamento acima de onde ele morava, com aparência de arrombado. Ele estava escondido e se apresentou como o que havia participado do roubo, pois achava que constava como procurado assim como os policiais também achavam. Segundo o mesmo depoente, o réu confessou que guardava droga escondida em cima, na laje do condomínio. O PM ainda narrou que o apartamento do réu estava fechado, mas depois foi feita varredura nele e nada de ilícito foi achado. Disse que o réu confessou a posse da droga avaliada em R\$3000,00. Indagado pelo Juízo acerca do contexto dessa confissão, ele não soube explicar. Indagado pela defesa, explicou que o réu já era bem conhecido nos meios policiais e que a confissão foi dada na presença

de 5 a 6 policiais e que havia 4 equipes policiais na operação toda. Já o PM Alexandro Matos dos Santos prestou relato diverso. Ele relatou em Juízo que em operação policial no local dos fatos, fizeram varredura pelo bloco da residência do réu e o encontraram em um apartamento inabitado. No apartamento dele estavam a mulher e filhos. Disse que na operação participaram 3 equipes policiais com cachorros do canil que farejaram o local em que parecia haver droga. Disse que o réu a princípio negou que tivesse drogas, mas "para preservar a família", resolveu

admitir que guardava drogas no local, indicando a localização. O depoente confirmou que havia biqueiras nas proximidades do bairro Jardim São José, conhecido por ser ponto de vendas de drogas. dos relatos dos policiais fica evidente a fragilidade das provas. A versão deles é contraditória e inverossímil. Enquanto o primeiro PM narrou que houve espontânea confissão informal diante da presença de no mínimo 5 policiais, o parceiro de farda, disse que os cães farejadores localizaram a droga, fato omitido pelo primeiro policial. Os PMs admitiram que conheciam o réu, tendo motivo para querer prendê-lo por tráfico, por considera-lo criminoso de antemão. As drogas não foram encontradas na posse do réu mas em local de amplo acesso de qualquer pessoa que morasse no condomínio. No apartamento do réu não foram encontrados apetrechos, balança, anotações, embalagens ou dinheiro. Nada que o incriminasse. E o relato de uma suposta confissão espontânea sem pressão de policiais é absolutamente não crível, por representar uma atitude kamikaze sem qualquer motivo. Por que o réu admitiria a posse de drogas sem que houvesse indícios de envolvimento no tráfico? Não faz sentido. Nesse ponto, os relatos dos policiais são vagos e não esclareceram o contexto de uma confissão não presenciada por ninguém e negada pelo réu. A prova dos autos se apoia nessa suposta confissão informal, que não restou comprovada. E ainda que assim não fosse, conforme cediço, a confissão informal não se presta como prova válida, eis que desacompanhada das garantias do contraditório e da ampla defesa, e não antecedida por advertência do direito ao silêncio. Trata-se de prova ilícita, insuficiente para sustentar a condenação buscada pelo Ministério Público. Nesse contexto, não é possível imputar a posse da droga apreendida ao réu. É certo que tal circunstância não pode ser presumida, mas devidamente comprovada, pois ele goza da presunção constitucional de não-culpabilidade. Assim, por força do princípio do in dubio pro reo, requer seja ele absolvido, por falta de provas, com base no artigo 386, VII do CPP." A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Fabio Henrique Silverio Dos Santos, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Feito regularmente processado.

Em audiência realizada nesta data, foram ouvidos os policiais que participaram do flagrante, assim como o réu foi interrogado.

Decido.

O policial Edson, em juízo, disse que os policiais estavam em quatro equipes no local, para apurar uma ocorrência de captura de procurado. No local, se recordaram de um roubo que teria praticado pelo réu, sendo certo que sabiam também o bloco em que ele morava. No local, o apartamento do réu estava trancado. Contudo, no andar de cima havia um apartamento com a porta encostada. Desconfiados, entraram no local e o réu se apresentou, sendo certo que tanto os policiais como ele mesmo achavam que ele estava sendo procurado. O réu informou que arrombou o apartamento para se esconder e que pegou a droga que estava no seu apartamento, a qual foi escondida na laje. Foi realizada também uma varredura no apartamento da esposa, sendo certo que nada de ilícito foi encontrado. Às reperguntas da Defensoria, informou que após a prisão do réu sua esposa se apresentou e abriu o apartamento, não havendo necessidade de arrombamento desse local. Pelo menos 5 ou 6 policiais ouviram a confissão sobre a droga. O réu é "bem conhecido" no meio policial.

O segundo policial, Alexsandro, contou fundamentalmente os mesmos fatos, acrescentando que ao entrar no apartamento arrombado, não viram inicialmente o réu e que ele acabou saindo de um dos quartos. Após irem até o apartamento do réu, foi feita uma varredura com um cachorro, que mudou seu comportamento. Então, o réu confessou que tinha guardado droga no forro do bloco em que reside. Às reperguntas da Defensoria, informou que o bairro é conhecido como local de venda de drogas, mas não especificamente o condomínio em si. Cerca de quatro ou cinco policiais presenciaram a confissão do réu.

O réu, por seu turno, confirmou que se escondeu dos policiais porque "tem passagem em um assalto", imaginou que estivesse sendo procurado, e se escondeu no apartamento de cima. Negou, entretanto, que tivesse qualquer droga e que os policiais queriam que fosse apresentada uma arma. Informou que foram os policiais que apareceram com a droga, negando que tivesse qualquer envolvimento com ela.

Disse que havia cerca de 15 policiais durante a ocorrência. Apresentadas tais provas, nota-se que há relevante incompatibilidade entre o informado pelos policiais. O primeiro deles informou que o próprio réu informou que tinha drogas, indicando o local. O segundo, por seu turno, disse que a droga somente foi achada após intervenção do cachorro, que alterou seu comportamento, o que gerou a indagação para o réu.

Aliás, não pode deixar de chamar a atenção a informação dada pelo primeiro depoente, dizendo que foi o próprio réu o responsável pelo encontro das drogas. Qual a razão pela qual alguém já abordado, supostamente procurado por roubo, confessaria voluntária e espontaneamente um crime de tráfico?

Portanto, pelos motivos já apontados, a improcedência do pedido condenatório é a solução adequada para a hipótese.

Isso posto, absolvo o réu Fabio Henrique Silverio Dos Santos, com fundamento no artigo 386, VII do CPP.

Expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.." Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença. Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.